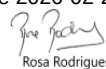


Divisão de Proteção Animal do Centro

Parecer

Despacho

Concordo, de acordo com os pressupostos
elencados. Por delegação de competências
Despacho n.º 2366/2026, publicado no DR 2.ª Série
n.º 38 de 2026-02-24


Rosa Rodrigues

Diretora de Serviços de Alimentação e Veterinária
da Região do Centro

Rosa Maria Albuquerque Rodrigues

2026-07-23 23:47:22

Assunto:

Denúncia - Suposta atividade clandestina de canicultura - Fundão.

Informação n.º

109085/26

Processo

P.3738/26

Data

1. Objeto

Na sequência da orientação da Divisão de Apoio Jurídico e Auditoria (DAJA) sobre o pedido de acesso a documentos apresentado pelo Sr. Rui Mónica (comunicações de 01-07-2026 e 15-07-2026) – que definiu a via de comunicação parcial com rasura de dados pessoais de terceiros (artigo 6.º, n.º 8, da Lei n.º 26/2016) –, e conforme acordado superiormente, apresenta-se a identificação dos documentos abrangidos pelo pedido, com proposta de tratamento de cada um, à consideração superior – EM ANEXO A ESTA INFORMAÇÃO 109154/26.

O prazo de resposta esgota-se em **29-07-2026**.

O pedido abrange dois conjuntos:

- (i) os autos das ações de inspeção/controlo realizadas ao alojamento sito na Estrada Municipal 1075, Vale de Prazeres;
- (ii) (ii) o processo do pedido de alteração do registo PT 2 118 FL, indeferido (formulários, assinaturas e documentos juntos), bem como os relatórios e vistorias nele referidos.

2. Documentos que se propõe comunicar (com rasura)

a) **Formulário do pedido de alteração de funcionamento** apresentado a 13-03-2026, nomeadamente a peça formal do pedido; responde diretamente ao conjunto (ii);

b) **Ofício 64462/26-E, datado de 10-04-2026, expedido em 22-04-2026** (indeferimento do pedido de alteração supra), acompanhado da mensagem de remessa - completa o conjunto (ii).

c) **Comunicação destes serviços à responsável pelo alojamento, de 15-04-2026** (medidas corretivas determinadas na sequência da ação de controlo de 13-04-2026);

d) **Comunicação destes serviços à responsável, de 22-04-2026** (medidas corretivas complementares);

e) **Folha de rosto da lista de verificação da ação de controlo de 13-04-2026** - identifica a ação, a data, o local e as entidades presentes. Este documento foi produzido em impresso com logótipos do ICNF, modelo transitório em utilização à data, decorrente da transferência de competências para a DGAV operada em julho de 2025,

o que não afeta a autoria nem a validade do documento, que resultam da identificação das entidades e dos técnicos presentes.

As comunicações c) e d) transmitem integralmente o conteúdo substantivo da ação de controlo: as inconformidades detetadas e as correções determinadas. Estas comunicações seguem na versão impressa da mensagem expedida; as páginas subsequentes das impressões correspondem à comunicação citada da terceira, excluída nos termos do ponto 4.

3. Rasuras propostas (aplicação a todos os documentos comunicados)

- a) Nomes, assinaturas, contactos telefónicos e eletrónicos, NIF e moradas pessoais de terceiros;
- b) A rasura aplica-se de modo uniforme, incluindo dados que o requerente possa já conhecer por outras vias;
- c) As rasuras foram executadas por estes serviços com os meios correntes disponíveis, não dispondo estes serviços de meios técnicos especializados nem de prática de anonimização de documentos; a sua suficiência e conformidade carecem, por isso, da validação referida no ponto 6;

4. Documentos identificados que se propõe não comunicar

- a) **Páginas interiores da lista de verificação de 13-04-2026:** este é um documento meramente de apoio interno ao trabalho, contendo anotações manuscritas de trabalho. O seu conteúdo substantivo (inconformidades e correções) é comunicado por inteiro através dos documentos c) e d) do ponto 2. Propõe-se assim o acesso parcial: folha de rosto que atesta inequivocamente a data da ação de controlo e as entidades presentes;
- b) **Registo fotográfico da ação de 13-04-2026:** imagens do interior de propriedade privada e de pessoas identificáveis; a rasura esvaziaria o documento de qualquer conteúdo comunicável;

- c) **Extração da listagem de animais do SIAC (13-04-2026):** dados nominativos de titular e de animais, provenientes de base de dados com regime de acesso próprio (Decreto-Lei n.º 82/2019);
- d) **Comunicações da requerente de 13 e 17-03-2026** que acompanharam o pedido de alteração são mensagens de particular, nominativas, com relato de circunstâncias pessoais; a peça formal do pedido é o formulário, que se comunica através do ponto 2 alínea a);
- e) **Comprovativo de aprovação de afixo pelo Clube Português de Canicultura**, junto ao pedido de alteração, trata-se de documento privado nominativo de terceira, emitido por entidade privada; a decisão administrativa comunicada não se fundou nele;
- f) **Respostas da responsável pelo alojamento às medidas corretivas** (20-04 a 06-05-2026, incluindo relatório do médico veterinário assistente e registos fotográficos próprios), tratam-se, portanto, de comunicações de particular, nominativas, que não integram os «autos, relatórios ou vistorias» pedidos;
- g) **Processo da mera comunicação prévia apresentada em 21-05-2026:** procedimento distinto do pedido de alteração indeferido a que o requerente se refere;
- h) **Expediente relativo à solicitação de elementos de titularidade do imóvel** dirigida à requerente (na sequência da orientação da DAJA de 03-07-2026) e documentos por esta remetidos (escritura e certidão predial) – expediente posterior e distinto dos dois conjuntos pedidos; documentos nominativos de terceira.

Os fundamentos comuns às exclusões: documentos nominativos de terceiros cuja comunicação carece da ponderação do artigo 6.º, n.º 5, da Lei n.º 26/2016, e/ou documentos fora do âmbito objetivo do pedido formulado.

5. Documentos de autoria de outras entidades em ação de controlo

O requerente solicita documento de ações de controlo de março de 2026 e de 2025, documentos que são de autoria de outras entidades, pelo que se propõe que o

requerente seja informado de que os poderá solicitar à entidade autora, notando-se que o SEPNA já comunicou diretamente com o requerente sobre esta matéria (ofício OFI01196/26, de 21-04-2026).

6. Sendo o signatário autor de parte dos documentos abrangidos pelo pedido e visado nas comunicações do requerente, a presente proposta limita-se a identificar os documentos e o respetivo tratamento, submetendo-se a decisão sobre o âmbito e a suficiência das rasuras à consideração superior, por elementar garantia de imparcialidade do procedimento.

7. Nota-se ainda que, atento o histórico do processo, é expectável que o requerente reaja à presente decisão, possivelmente mediante queixa à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (Art.º 16.º da Lei n.º 26/2016); pelas razões expostas acima, o subsequente acompanhamento deve ser enquadrado por responsável distinto e a definir nos termos do artigo 9.º do mesmo diploma.

8. Conclusão:

Face ao exposto, propõe-se comunicação ao requerente, acompanhado do anexo identificado no ponto 1, nos termos a seguir enunciado, a remeter ao Sr. Rui apenas após emissão do ofício final de atribuição de n.º à senhora Susana Walgode:

:"Exmo. Sr.,

Em resposta às comunicações em referência, nas quais solicitou, ao abrigo da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, cópia dos autos das ações de inspeção/controlado realizadas ao alojamento sito na Estrada Municipal 1075, Vale de Prazeres, bem como do processo do pedido de alteração do registo PT 2 118 FL, indeferido, informa-se o seguinte:

1. O pedido é parcialmente deferido, comunicando-se em anexo, com rasura dos dados pessoais de terceiros nos termos dos n.ºs 5 e 8 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, os seguintes documentos:
 - a) Formulário do pedido de alteração de funcionamento do registo PT 2 118 FL, apresentado em 13-03-2026;

- b) Ofício 64462/26-E, datado de 10-04-2026 e expedido em 22-04-2026, que comunicou o indeferimento do referido pedido, acompanhado da respetiva mensagem de remessa;
 - c) Comunicação destes serviços de 15-04-2026, com as medidas corretivas determinadas na sequência da ação de controlo realizada em 13-04-2026;
 - d) Comunicação destes serviços de 22-04-2026, com as medidas corretivas complementares;
 - e) Folha de rosto da lista de verificação da ação de controlo de 13-04-2026, que atesta a data da ação e as entidades presentes.
2. As comunicações identificadas nas alíneas c) e d) transmitem integralmente o conteúdo substantivo da ação de controlo de 13-04-2026, designadamente as inconformidades detetadas e as correções determinadas.
3. A rasura de dados pessoais - nomes, assinaturas, contactos e demais identificadores de terceiros - foi aplicada de modo uniforme a todos os documentos comunicados, por se tratar de documentos nominativos (artigo 3.º, n.º 1, alínea b), e artigo 6.º, n.º 5, da Lei n.º 26/2016).
4. Não são comunicados, nos termos dos n.ºs 5 e 8 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016:
- a) As páginas interiores da lista de verificação de 13-04-2026 — documento de apoio interno ao trabalho, com anotações manuscritas, cujo conteúdo substantivo é integralmente comunicado pelos documentos identificados nas alíneas c) e d) do ponto 1;
 - b) O registo fotográfico da ação de 13-04-2026 - imagens do interior de propriedade privada e de pessoas identificáveis, cuja rasura esvaziaria o documento de qualquer conteúdo comunicável;
 - c) A extração da listagem de animais registados no SIAC - dados nominativos de titular e de animais, provenientes de base de dados com regime de acesso próprio (Decreto-Lei n.º 82/2019, de 27 de junho);
 - d) As comunicações da requerente que acompanharam o pedido de alteração, os documentos por esta juntos e as respostas por esta apresentadas às medidas corretivas - documentos nominativos de particular, cuja comunicação a terceiros carece dos pressupostos do artigo 6.º, n.º 5, da Lei n.º 26/2016.
5. Os relatórios das ações de verificação realizadas em outubro de 2025 e em março de 2026 são da autoria de outras entidades — o Serviço Médico-Veterinário do Município do Fundão e a Guarda Nacional Republicana —, às quais poderão ser solicitados. Nota-se que a GNR/SEPNA já comunicou diretamente com V. Exa. sobre esta matéria (ofício OFI01196/26, de 21-04-2026).
6. Nos termos do artigo 16.º, n.º 1, da Lei n.º 26/2016, a presente decisão é passível de queixa à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, a apresentar no prazo de 20 dias.

Mais se informa que a atividade de criação/reprodução de animais de companhia no local em causa foi registada com o número B642.

Com os melhores cumprimentos,"

À consideração superior,

O/A Técnico/a



Rui Vidal
Técnico Superior

Rui André Vidal